淘宝搜【和诗教育】

2021年12月12日江苏省公务员考试《公安专业科目》试题

1.A。本题考查公安时政。

党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》概括了具有根本性和长远指导意义的十条历史经验：坚持党的领导，坚持人民至上，坚持理论创新，坚持独立自主，坚持中国道路，坚持胸怀天下，坚持开拓创新，坚持敢于斗争，坚持统一战线，坚持自我革命。

①②③④正确，这十条历史经验是系统完整、相互贯通的有机整体，深刻揭示了党和人民事业不断成功的根本保证，深刻揭示了党始终立于不败之地的力量源泉，深刻揭示了党始终掌握历史主动的根本原因，深刻揭示了党永葆先进性和纯洁性、始终走在时代前列的根本途径，具有重大的历史意义和现实指导意义。

⑤错误，党的十条历史经验不是党独立创造的，是我们党结合人民一同创造的。

因此，①②③④正确，⑤错误。

故正确答案为A。

2.B。本题考查公安时政。

A项错误，党的十九大报告指出，全面依法治国是中国特色社会主义的本质要求和重要保障。必须把党的领导贯彻落实到依法治国全过程和各方面，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，完善以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，建设中国特色社会主义法治体系，建设社会主义法治国家，发展中国特色社会主义法治理论。社会主义法治必须坚持党的领导，党的领导必须依靠社会主义法治，但是党领导法治的说法错误，两者是相互依存的。

B项正确，求真务实的实践理性体现了马克思主义所要求的理论和实践、知和行的具体的历史的统一。也就是依据解放思想、实事求是、与时俱进的思想路线，去不断地认识事物的本质，把握事物的规律，在这种规律性认识的指导下，去行、去实践。习总书记的这句话"我们要坚持的中国特色社会主义法治道路，本质上是中国特色社会主义道路在法治领域的具体体现"就是在理论和实践中不断摸索出的适合我国实际的发展道路，体现了求真务实的实践理性。

C项错误，习近平总书记指出："系统观念是具有基础性的思想和工作方法"，其精髓在于用系统思维分析事物的本质和内在联系，从整体上把握事物发展规律，提高治国理政的科学性。题干更强调的是理论与实践相结合。

D项错误，中国共产党人自信自强、守正创新，源于始终坚定对马克思主义的信仰，对社会主义和共产主义的信念。信仰坚定，才能无论身处顺境还是逆境，都不消沉不动摇，坚定为自己选择的事业而奋斗。理想崇高，才能做到在取得成绩时不骄傲、在遭遇挫折时不急躁，为把宏伟蓝图变成现实而奋发图强。

故正确答案为B。

3.C。本题考查公安时政。

习近平总书记号召全体党员，要永远保持同人民群众的血肉联系，始终同人民想在一起、干在一起，这体现了人民警察道德规范中的热诚服务，即情系民生、服务社会、热情周到。

A项错误，王百姓坚守反爆一线、排除万余枚炸弹，体现了爱岗敬业。

B项错误，任长霞屡破大案要案、牺牲在办案途中，体现了爱岗敬业、甘于奉献。

C项正确，李树干把群众当亲人、扎根孤岛30年，体现了与群众的紧密相连，展现了热诚服务，即情系民生、服务社会，响应了习近平总书记号召。

D项错误，杨雪峰用热血铸忠诚、献身平安交通岗，体现了忠诚可靠和甘于奉献。

故正确答案为C。

4.D。本题考查公安时政。

公安队伍整治顽瘴痼疾要坚持问题导向，把问题找准、找全，抓好顽瘴痼疾大起底，其主要是要找出问题，找全问题，将顽固问题解决到位。

淘宝搜【和诗教育】

A 项错误，善禁者，先禁其身而后人的意思是善于用禁令治理社会的人，首先会按禁令要求自己，然后才去要求别人，强调以身作则。

B 项错误，为之于未有，治之于未乱的意思是做事情要在它尚未发生以前就处理妥当；治理国政要在祸乱没有产生以前就早做准备。

C 项错误，善除害者察其本，善理疾者绝其源的意思是善于消除祸患的人，总是先查找其根由；善于调理疾病的人，总是先断绝疾病产生的源头。强调解决问题要找到问题的症结，才能根治。

D 项正确，新松恨不高千尺，恶竹应须斩万竿的意思是我恨不得让新松长到千尺高，而对于恶竹，则必须全部加以芟除，强调的是解决顽固的问题，对公安队伍整治顽瘴痼疾最具借鉴意义。

故正确答案为 D。

5.C。本题考查公安时政。

A 项错误，历史思维就是用历史的眼光来看问题，用最原始的资料，通过对资料的解读，还原历史，对历史过程予以合理的分析和解释。

B 项错误，底线思维是客观设定最低目标，立足最低点，争取最大期望值的一种稳慎而又积极的思维方式。这种思维方式要求不回避矛盾，不掩盖问题，客观分析可能出现的最坏情况，并且接受这种情况，对可预见的事物发展做出调整，步步为营，在确保最小战略利益的前提下，不断争取更新更好更大的战略利益。

C 项正确，辩证思维是承认矛盾、分析矛盾、解决矛盾，善于抓住关键、找准重点、洞察事物发展规律的思维方式。这种思维方法就是以事物之间是运动的、并普遍存在联系为出发点，进而感知世界、认识世界，通过思考得到某种结论。处理好维稳和维权的关系，要解决合理合法诉求、维护群众利益，也要引导群众依法表达诉求、维护社会秩序，就是用辩证的思维解决问题。

D 项错误，创新思维是破除迷信、超越过时陈规，善于因时制宜、知难而进、开拓创新的思维方式，是人们突破既有经验的局限，打破常规，在前人理论和实践基础上寻找超越的思想活动方法。

故正确答案为 C。

6.D。本题考查职业道德与纪律要求。

人民警察核心价值观的内容是“忠诚、为民、公正、廉洁”。

忠诚是人民警察精神的核心，人民警察要永葆忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色和价值取向。

为民就是以民为本，要全心全意为人民服务、执法为民、人民的利益高于一切。

公正当中执法公正是其核心内容。人民警察要做到法律面前人人平等，要公正的行使执法权力，确保执法结果公正。

廉洁是指人民警察要克己奉公，一心为民，刚正不阿。

A 项错误，坚持真理、坚守理想展现了我们党强大的思想优势。在一百年的非凡奋斗历程中，我们党无论处于顺境还是逆境，从未动摇对马克思主义的坚定信仰，从未放弃对社会主义和共产主义的执着追求。未体现人民警察核心价值观。

B 项错误，践行初心、担当使命未体现人民警察核心价值观。

C 项错误，习近平总书记指出：“世界上没有哪个党像我们这样，遭遇过如此多的艰难险阻，经历过如此多的生死考验，付出过如此多的惨烈牺牲。”我们党一路走来，不怕牺牲、英勇斗争。未体现人民警察核心价值观。

D 项正确，中国共产党之所以能在血雨腥风中一次次绝处逢生，在攻坚克难中不断从胜利走向新的胜利，靠的是千千万万党员的忠诚，靠的是党不负人民、人民拥护党的血肉相连。对党忠诚、不负人民，体现了人民警察核心价值观的“忠诚和为民”。

故正确答案为 D。

7.B.本题考查职业道德与纪律要求。

公安机关人民警察职业道德规范内容有：“一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周

淘宝搜【和诗教育】

到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。”

A 项错误，文明理性是指在人民警察在接待人民群众的过程当中，要注意言谈举止，规范有礼。杜绝冷、横、硬。

B 项正确，“七一勋章”获得者、中国首席枪弹痕迹鉴定专家崔道植 60 余年 7000 余份物证鉴定无一差错，崔道植热爱、尊重自己所从事的工作，努力学习，勤于思考，不断钻研，提高工作质量和水平，体现了爱岗敬业。

C 项错误，严守纪律是指人民警察在工作中要有较强的纪律观念，严守各项纪律要求，不符合题干描述。

D 项错误，团结协作是指人民警察的工作要求警员之间必须密切配合，协同作战，敢于挑战，勇挑重担，锐意进取，不符合题干描述。

故正确答案为 B。

8.C.。本题考查职业道德与纪律要求。

公安机关人民警察职业道德规范内容有：“一、忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。二、秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。三、英勇善战：坚韧不拔，机智果敢，崇尚荣誉。四、热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。五、文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。六、严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。七、爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。八、甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。九、清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。十、团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。”

A 项错误，精诚合作属于团结协作的内容，人民警察的工作要求警员之间必须密切配合，协同作战，敢于挑战，勇挑重担，锐意进取，不符合题干描述。

B 项错误，遵章守纪属于“严守纪律”的内容，不符合题干描述。

C 项正确，情系民生是“热诚服务”要求人民警察热心而又诚恳的全心全意为人民服务。人民警察在工作中要有较强的纪律观念，严守各项纪律要求。开展了“我为群众办实事”实践活动，部署打击食药环和知识产权犯罪“昆仑 2021”专项行动，都是关系到群众切身利益，维护群众生命和健康安全，体现的是情系民生的职业道德要求。

D 项错误，坚韧不拔属于“英勇善战”的内容是公安机关优良传统和作风，是公安机关战斗力的集中表现，不符合题干描述。

故正确答案为 C。

9.D。本题考查公安基本理论。

A 项错误，政治建警指的是要把思想政治建设放在公安队伍建设的首位。要从政治上建设和掌握公安机关，引导全警增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。本题中某市公安局以荣誉仪式、开设论坛等形式，是通过优秀案例激励队伍，并没有从思想上进行教育和引导，不属于政治建警的管理方针。

B 项错误，从严治警指的是要坚持政治建警、全面从严治警，着力锻造一支有铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风的公安铁军。要把理想信念教育作为育警铸魂、固本培元的战略工程常抓不懈，坚持严在平时、管在日常，使全景真正养成知敬畏、存戒惧、守底线的高度自觉。对违纪违法问题，要始终保持“零容忍”。本题中的公安队伍管理方针着重于激发队伍活力，颁发荣誉，不属于从严治警的范围。

C 项错误，科技兴警指的是大力发展和应用公安科学技术，大力改革和完善公安教育训练，坚定不移的向科技与教育要警力、要战斗力，提高公安装备手段的科技含量和公安民警队伍的文化业务素质。要把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎、培育战斗力生成新的增长点，全面助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。科技兴警主要是以科技助力公安工作，本题是对表现突出的警察颁发荣誉，激发其他民警的工作热情，不属于科技兴警。

D 项正确，警营文化有力的推动了公安队伍各方面的建设，文化育警已成为公安机关加强队伍建设的一项重要举措。文化育警是指以警营文化为基础，加强对公安民警的价值观念、思想意识、行为准则等文化因素的教育熏陶，提高公安民警的高度使命感，团队精神和职业自豪感，以凝练出一种警察精神，引领公安队伍的建设。公安局以优秀成员的案例激励其他民警，让被奖励的民警有更高的责任感和荣誉感，激励其他民警使命感，奋发前进，体现了文化育警的管理方针。

淘宝搜【和诗教育】

故正确答案为 D。

10.D。本题考查职业道德与纪律要求。

A 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第二十三条第二款规定："携带枪支饮酒、酒后驾驶机动车，造成严重后果的，给予开除处分。"携带枪支饮酒需造成严重后果，才给予开除处分，不是只要携带枪支饮酒就开除。

B 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第二十三条第一款规定："工作时间饮酒或者在公共场所酗酒滋事的，给予警告、记过或者记大过处分；造成后果的，给予降级或者撤职处分；造成严重后果的，给予开除处分。"工作时间饮酒造成后果的，给予降级或者撤职处分，只有造成严重后果的，才给予开除处分。

C 项错误，《公安机关人民警察纪律条令》第二十三条第二款规定："携带枪支饮酒、酒后驾驶机动车，造成严重后果的，给予开除处分。"

D 项正确，《公安机关人民警察纪律条令》第二十三条第一款规定："在公共场所酗酒滋事的，给予警告、记过或者记大过处分恰当"。

故正确答案为 D。

11.D。本题考查人民警察法。

A 项错误，1949 年 12 月第一届全国公安会议，制定了《整顿各级人民公安武装力量的方案》，决定建立人民公安部队，以加强各地的社会治安工作。

B 项错误，《公安派出所组织条例》是为了加强社会治安，维护公共秩序，保护公共财产，保障公民权利而制定的法规。1954 年 12 月 31 日第一届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过。2009 年 6 月 27 日被废止。

C 项错误，《中华人民共和国人民警察条例》虽然记载了人民警察的任务、职责等内容，但《中华人民共和国人民警察条例》不是我国首部关于人民警察的法律性文献。

D 项正确，《中华人民共和国人民警察法》，对人民警察的职权、任务、活动依据、义务和纪律、组织管理和警务保障等方面作了明确规定，同时还对人民警察的执法监督和法律责任作了规定。是我国公安史上第一步完整的警察基本法。

故正确答案为 D。

12.A。本题考查法理学。

A 项正确，巧：欺骗。有法度之制者，不可巧以诈伪的含义为：有法律制度的规定，就不能用诈伪来行骗。强调了法制的重要性，因为有了法律的约束，人们都遵守法律，体现了全民守法的思想。

B 项错误，若使令不行而禁不止，则无义为治的含义为：如果说有命令却不执行,有禁止却随心所欲，那么治理起来就无法保障正义了。强调的是遵守命令、禁令的重要性，与全民守法思想不相同。

C 项错误，礼者何也，即事之治也，有其事必有其治的含义为：礼是什么呢?就是对事物的治理，君子遇事必要使事物得到治理。该句古语没有体现全民守法思想。

D 项错误，使法择人，不自举也；使法量功，不自度也的含义为：英明的君主用法度来选择人才，不按自己的私意来提拔；用法度来衡量功绩，而不是自己来估计其功劳。意思是领导者用规章制度来选拔人才，衡量功绩，没有体现全民守法思想。

故正确答案为 A。

13.D。本题考查法理学。

题目所述含义为：《唐律疏议》记载，律法中没有正文规定的，举重以明轻。以律文正条中较重的行为来类比较轻的行为，如果较重的不认为是犯罪，那么较轻的自然不入罪。如"贼盗律"中，贼盗深夜无故入人家，主人出于自卫立即杀死，不承担刑事责任，以之类比，主人对其有"折伤"，当然也不应承担刑事责任。

淘宝搜【和诗教育】

A 项错误，文义解释是指按照表述法律规范的文字的字面意义进行的一种解释，包括对条文中字词、概念、术语的文字字义的解释。本题中并没有按照字面意义来解释该语句。

B 项错误，历史解释是对某一法律规范产生、修改或废止的经济、政治、文化、社会的历史条件的研究作出说明，同时将新的法律规范同以往同类法律进行对照、比较，以阐明法律的意义。强调依据立法史料，探求立法者在制定法律时所依据的事实、情势、目的等来探知立法者意思，不符合题意。

C 项错误，目的解释又称论理解释，是指按照立法精神，根据具体案件，从逻辑上进行的解释，即从现阶段社会发展的需要出发，以合理的目的所进行的解释。本题中没有出现具体案件，没有利用目的解释方法进行解释。

D 项正确，当然解释即自然解释，是论理解释的一种。属"不言自明、理所当然"，是指刑法规范虽然没有明示某一事项，但依形式逻辑、规范目的及事物的当然道理，将该事项解释为包括在该规定的使用范围之内。本题中所述的含义为较重的罪都不需处罚，更轻的罪就更无需处罚了，此种出罪类比推理，符合一般人的认知，类同于当代刑法中"当然解释"。

故正确答案为 D。

14.A。本题考查宪法。

A 项正确，《宪法》第三十三条第二款规定："中华人民共和国公民在法律面前一律平等。"某北美著名羽绒服公司对待中国大陆地区公民存在不同于其他地区的政策，违反了公民的平等权，在法律面前，所有公民一律平等。

B 项错误，《宪法》第四十一条第一款规定："中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。"公民具有批评、建议权，但本题中羽绒服公司是对大陆地区公民存在歧视，消协对此进行处理，保障大陆公民的平等权利，并未体现批评、建议权。

C 项错误，《宪法》第四十一条第三款规定："由于国家机关和国家工作人员侵犯公民权利而受到损失的人，有依照法律规定取得赔偿的权利。"某北美羽绒服公司并非国家机关，题干也未表明消费者因此受到了损失，无法体现消协保障了消费者的获得赔偿权。

D 项错误，《宪法》第四十五条第一款规定："中华人民共和国公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。"本题中消协是在保障中国公民因受到歧视而被损害的平等权，并非获得物质帮助权。

故正确答案为 A。

15.C。本题考查民法。

A 项错误、C 项正确，根据《民法典》第一千一百七十六条第一款规定："【自甘风险】自愿参加具有一定风险的文体活动，因其他参加者的行为受到损害的，受害人不得请求其他参加者承担侵权责任；但是，其他参加者对损害的发生有故意或者重大过失的除外。"虽然陈某导致冯某受伤，但该行为是冯某自愿参加，自甘风险，且陈某的行为并没有故意或重大过失，因此，冯某不能要求陈某承担侵权责任，陈某也无需承担侵权责任。

B 项错误，《民法典》第五百七十七条规定："【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。"陈某与冯某之间虽有口头约定比赛，但导致冯某受伤不属于违约，陈某无需承担违约责任。

D 项错误，《民法典》第一千一百九十八条规定："【安全保障义务人责任】宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所的经营者、管理者或者群众性活动的组织者，未尽到安全保障义务，造成他人损害的，应当承担侵权责任。"题中冯某的损害并非是基于陈某未尽到安全保障义务造成的，而是属于冯某的自甘风险行为。

故正确答案为 C。

16.B。本题考查刑法。

A 项错误，非法经营罪包括，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；未经国家有关主管部门批

淘宝搜【和诗教育】

准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。吴某没有此类行为，所以吴某不构成非法经营罪。

B 项正确，强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品的；强迫他人提供或者接受服务的；强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；强迫他人转让或者收购公司、企业股份、债券或者其他资产的；强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。吴某以殴打、扣留的暴力方式，威胁等方式强迫祁某购买服装，属于以暴力、威胁手段强买强卖商品，祁某构成强迫交易罪。

C 项错误，寻衅滋事罪是指随意殴打他人，情节恶劣的；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。寻衅滋事罪主要是殴打他人，损坏财物，扰乱公共场所秩序等行为，祁某的行为属于强买强卖，不构成寻衅滋事罪。

D 项错误，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物。祁某的行为属于强买强卖，虽然使用恐吓、威胁的方法，但是目的是为了销售商品，并非非法占有吴某的财产，不构成敲诈勒索罪。

故正确答案为 B。

17.B。本题考查刑法。

A 项错误，盗窃罪是指以非法占有为目的，窃取公私财物数额较大，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的行为。李某为了逃避支付费用而驾车离去的行为不符合盗窃罪

B 项正确，抢夺罪是指乘人不备、公然夺取公私财物的行为。“李某加油不付钱”的行为，从客观方面看，行为人李某采取了乘人不备、公然夺取加油站财物的行为。驾车逃跑，并将加油站的财物据为己有，故应以抢夺罪追究其刑事责任。

C 项错误，侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。本罪客观方面表现为将他人的交由自己代为保管的财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还的行为。本题中李某未出现拒不归还的行为特征，不符合侵占罪的构成条件，故错误。

D 项错误，诈骗罪是指行为人虚构事实或者隐瞒真相，使被害人陷于错误认识进而处分其财物。加油站员工将油加入行为人的油箱，并非基于认识错误而交付财物，只是依照惯例先加油再收款。故不构成诈骗罪。

故正确答案为 B。

18.B。本题考查刑法。

A 项错误、B 项正确。《刑法》第二百七十七条前四款规定：“【妨害公务罪】以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者罚金。以暴力、威胁方法阻碍全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表依法执行代表职务的，依照前款的规定处罚。在自然灾害和突发事件中，以暴力、威胁方法阻碍红十字会工作人员依法履行职责的，依照第一款的规定处罚。故意阻碍国家安全机关、公安机关依法执行国家安全工作任务，未使用暴力、威胁方法，造成严重后果的，依照第一款的规定处罚。”

《刑法》第二百七十七条第五款规定：“【袭警罪】暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；使用枪支、管制刀具，或者以驾驶机动车撞击等手段，严重危及其人身安全的，处三年以上七年以下有期徒刑。”题中陈某使用了暴力踢打的方式，袭击正在执行勤务的民警小胡，且驾驶机动车强行闯卡的行为符合袭警罪的构成条件，构成袭警罪。

C 项错误，《刑法》第一百三十三条规定：“【交通肇事罪】违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；交通运输肇事后逃逸或者有其他特别恶劣情节的，处三年以上七年以下有期徒刑；因逃逸致人死亡的，处七年以上有期徒刑。”本题中未造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的后果，不符合交通肇事罪的构成条件。

淘宝搜【和诗教育】

D 项错误，《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款规定：“【故意伤害罪】故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。”故意伤害罪要求致他人轻伤以上后果，本题中伤害对象为正在执行勤务过程中的人民警察且民警小胡为轻微伤，不构成故意伤害罪。

故正确答案为 B。

19.B。本题考查刑事执法依据。

A 项错误，书证是指以其内容来证明待证事实的有关情况的文字材料。凡是以文字来记载人的思想和行为以及采用各种符号、图案来表达人的思想，其内容对待证事实具有证明作用的物品都是书证。常见的书证包括合同书、各种各样的公、私文书、、电报、牌号、车船票、各种运输单据、交通事故责任认定书等。录音录像资料不属于书证。

B 项正确，视听资料，又称“音像资料”，是指借助电磁、光电、电子计算机设备等技术手段所记载和再现的声音、图像、数据等信息资料。侦查人员讯问过程的录音录像属于视听资料。

C 项错误，证人证言是指证人就自己所知道的与案件有关的情况向司法机关所作的陈述。一般以口头形式表达，由询问人员制作成笔录，必要时，也可以允许证人亲笔书写证言。一般应当是证人亲自看到或听到的情况，也可以是别人看到听到而转告他知道的事实。录音录像资料不属于证人证言。

D 项错误，被告人供述和辩解是刑事诉讼证据的一种，又称被告人口供，是指被告人就案件事实所作的陈述。被告人供述，包括被告人承认有罪的供认和检举同案他人犯罪的陈述；被告人辩解，指被告人关于自己无罪或罪轻的申辩与解释。录音录像资料不属于，被告人供述和辩解。

故正确答案为 B。

20.C。本题考查刑法。

A 项错误，非法拘禁罪是指故意非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的行为。《刑法》第二百三十八条规定：“非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。”本题中，廖某欠胡某 5 万元，胡某却让孟某打电话给廖某妻子拿 50 万元赎人，此时索要的财物已经远远超出了原有债务，故不构成非法拘禁罪。

B 项错误，故意杀人罪是指故意非法剥夺他人生命的行为。本题中胡某和孟某并没有故意杀死廖某的意图表示，不构成故意杀人罪。

C 项正确，绑架罪是指利用被绑架人的近亲属或者其他人对被绑架人安危的忧虑，以勒索财物或满足其他不法要求为目的，使用暴力、胁迫或者麻醉方法劫持或以实力控制他人的行为。廖某欠胡某 5 万元，胡某却让孟某打电话给廖某妻子拿 50 万元赎人，此时索要的财物是利用廖某妻子对被绑架人廖某安慰的忧虑，以勒索财物为目的，以实力控制廖某的行为，胡某和孟某应属于绑架罪，后致人死亡属于绑架罪的从重处罚情节。

D 项错误，过失致人死亡罪，是指过失造成他人死亡结果的行为。本题中因胡某和孟某的绑架行为导致廖某因汽车尾气中毒死亡，胡某、孟某构成绑架罪，致人死亡是从重情节，不再单独评价为过失致人死亡罪。

故正确答案为 C。

21.C 本题考查刑事执法依据。

A 项错误，《刑事诉讼法》第二百八十五条规定：“审判的时候被告人不满十八周岁的案件，不公开审理。但是，经未成年被告人及其法定代理人同意，未成年被告人所在学校和未成年人保护组织可以派代表到场。”因方某 17 岁为未成年人，对其案件应不公开审理。

B、D 两项错误，C 项正确，《刑法》第二百六十四条规定：“【盗窃罪】盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解

淘宝搜【和诗教育】

释》第九条第一款规定："盗窃国有馆藏一般文物、三级文物、二级以上文物的，应当分别认定为刑法第二百六十四条规定的"数额较大"、"数额巨大"、"数额特别巨大"。"《刑事诉讼法》第三十五条规定："犯罪嫌疑人、被告人因经济困难或者其他原因没有委托辩护人的，本人及其近亲属可以向法律援助机构提出申请。对符合法律援助条件的，法律援助机构应当指派律师为其提供辩护。 犯罪嫌疑人、被告人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。 犯罪嫌疑人、被告人可能被判处无期徒刑、死刑，没有委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。"因方某盗窃数额特别巨大，可能判处无期徒刑，其没有委托辩护人，人民法院应当通知法律援助机构指派律师为其提供辩护。

故正确答案为 C。

22.B。本题考查刑法。

A 项错误，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。陈某的行为不构成不可抗力。

B 项正确，C 项错误。《刑法》第二十一条规定："【紧急避险】为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。"《刑法》第一百三十三条第一款规定："在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：(一)追逐竞驶，情节恶劣的；(二)醉酒驾驶机动车的；(三)从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；(四)违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。"陈某的行为虽然属于醉酒驾驶机动车，但陈某是出于保护其妻子的生命，不得已之下采取的避险行为，没有危害社会公共安全的故意，且未造成重大影响，应当认定为紧急避险，无需承担刑事责任。

D 项错误，《刑法》第一百一十四条规定："【放火罪、决水罪、爆炸罪、投放危险物质罪、以危险方法危害公共安全罪】放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。"以危险方法危害公共安全罪指故意使用放火、决水、爆炸、投放危险物质以外的危险方法危害公共安全的行为。题中陈某不符合其罪规定。

故正确答案为 B。

23.A。本题考查刑事执法依据。

A 项正确，B、C、D 三项错误，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十九条规定："审判人员、检察人员、侦查人员有下列情形之一的，应当自行回避，当事人及其法定代理人也有权要求他们回避：（一）是本案的当事人或者是当事人的近亲属的；（二）本人或者他的近亲属和本案有利害关系的；（三）担任过本案的证人、鉴定人、辩护人、诉讼代理人的；（四）与本案当事人有其他关系，可能影响公正处理案件的。"第三十条规定："审判人员、检察人员、侦查人员不得接受当事人及其委托的人的请客送礼，不得违反规定会见当事人及其委托的人。 审判人员、检察人员、侦查人员违反前款规定的，应当依法追究法律责任。当事人及其法定代理人有权要求他们回避。"最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第三十五条第二款规定："当事人及其法定代理人申请回避被驳回的，可以在接到决定时申请复议一次。不属于刑事诉讼法第二十九条、第三十条所规定情形的回避申请，由法庭当庭驳回，并不得申请复议。"被告人提出的回避申请理由不符合相关规定要求，应当由法庭当庭驳回，且不得申请复议。

故正确答案为 A。

24.C。本题考查刑法。

A 项错误、C 项正确，《刑法》第二百六十六条规定："【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，

依照规定。”《刑法》第二百七十九条规定：“【招摇撞骗罪】冒充国家机关工作人员招摇撞骗的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。冒充人民警察招摇撞骗的，依照前款的规定从重处罚。”最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条规定：“冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。”赵某、唐某冒充警察骗取钱财，应涉嫌招摇撞骗罪。

B 项错误，《刑法》第二百六十三条规定：“【抢劫罪】以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产：（一）入户抢劫的；（二）在公共交通工具上抢劫的；（三）抢劫银行或者其他金融机构的；（四）多次抢劫或者抢劫数额巨大的；（五）抢劫致人重伤、死亡的；（六）冒充军警人员抢劫的；（七）持枪抢劫的；（八）抢劫军用物资或者抢险、救灾、救济物资的。”抢劫罪是指以非法占有为目的，对财物的所有人、保管人实施使用暴力、胁迫或其他方法，强行将公私财物抢走，从而构成的犯罪。本题中赵某、唐某并未使用暴力夺取财物，故不涉及抢劫罪。

D 项错误，《刑法》第二百七十四条规定：“【敲诈勒索罪】敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。”敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物，从而构成犯罪。本题中赵某、唐某并未使用恐吓、威胁或要挟的方法占有钱财，故不涉及敲诈勒索罪。

故正确答案为 C。

25.D。本题考查行政执法依据。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十四条规定：“对在办理行政案件中查获的下列物品应当依法收缴：（一）毒品、淫秽物品等违禁品；（二）赌具和赌资；（三）吸食、注射毒品的用具；（四）伪造、变造的公文、证件、证明文件、票证、印章等；（五）倒卖的车船票、文艺演出票、体育比赛入场券等有价票证；（六）主要用于实施违法行为的本人所有的工具以及直接用于实施毒品违法行为的资金；（七）法律、法规规定可以收缴的其他非法财物。前款第六项所列的工具，除非有证据表明属于他人合法所有，可以直接认定为违法行为人本人所有。对明显无价值的，可以不作出收缴决定，但应当在证据保全文书中注明处理情况。违法所得应当依法予以追缴或者没收。多名违法行为人共同实施违法行为，违法所得或者非法财物无法分清所有人的，作为共同违法所得或者非法财物予以处理。”

A 项错误，汽车不属于违禁品，且不属于追缴的范畴。

B 项错误，吸毒的锡纸属于吸食毒品的用具，符合该条款第（三）项规定，应当予以收缴，而不是追缴。

C 项错误，伪造的发票属于伪造票证，符合该条款第（四）项规定，应当予以收缴，而不是追缴。

D 项正确，追缴的对象是违法所得，销赃所得现金 500 元属于违法所得，应当予以追缴。

故正确答案为 D。

26.A。本题考查行政执法依据。

《治安管理处罚法》第四十三条规定：“殴打他人的，或者故意伤害他人身体的，处五日以上十日以下拘留，并处二百元以上五百元以下罚款；情节较轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。有下列情形之一的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上一千元以下罚款：（一）结伙殴打、伤害他人的；（二）殴打、伤害残疾人、孕妇、不满十四周岁的人或者六十周岁以上的人的；（三）多次殴打、伤害他人或者一次殴打、伤害多人的。”该法条中的殴打他人，是指对他人身体进行伤害，不构成轻伤以上伤情的，就可以认定殴打他人。乙将甲打成轻微伤，应认定为殴打他人。

《治安管理处罚法》第四十二条规定：“有下列行为之一的，处 5 日以下拘留或者 500 元以下罚款；情节较重的，处 5 日以上 10 日以下拘留，可以并处 500 元以下罚款：（一）写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的；（二）公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的；（三）捏造事实诬告陷害他人，企图使他人受到刑事追究或者受到治安管理处罚的；（四）对证人及其近亲属进行威胁、侮辱、殴打或者打击报复的；（五）多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干

扰他人正常生活的；（六）偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私的。”乙强迫甲抱头蹲在地上，引发围观，属于肢体上的侮辱行为，构成侮辱。

故正确答案为 A。

27.C。本题考查行政执法依据。

A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第五十二条规定：“公安机关进行询问、辨认、检查、勘验，实施行政强制措施等调查取证工作时，人民警察不得少于二人，并表明执法身份。接报案、受案登记、接受证据、信息采集、调解、送达文书等工作，可以由一名人民警察带领警务辅助人员进行，但应当全程录音录像。”因此，接受证据可以由一名民警带领辅警进行，应当全程录音录像，不必须要有两名民警签字。

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条规定：“询问笔录应当交被询问人核对，对没有阅读能力的，应当向其宣读。记录有误或者遗漏的，应当允许被询问人更正或者补充，并要求其在修改处捺指印。被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名或者捺指印。拒绝签名和捺指印的，办案人民警察应当在询问笔录中注明。办案人民警察应当在询问笔录上签名，翻译人员应当在询问笔录的结尾处签名。询问时，可以全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性。”询问过程可以全程录音、录像，必须进行同步录音录像的说法错误。

C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第七十一条规定：“在公安机关询问违法嫌疑人，应当在办案场所进行。询问查证期间应当保证违法嫌疑人的饮食和必要的休息时间，并在询问笔录中注明。在询问查证的间隙期间，可以将违法嫌疑人送入候问室，并按照候问室的管理规定执行。”

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第八十二条规定：“对与违法行为有关的场所、物品、人身可以进行检查。检查时，人民警察不得少于二人，并应当出示人民警察证和县级以上公安机关开具的检查证。对确有必要立即进行检查的，人民警察经出示人民警察证，可以当场检查；但检查公民住所的，必须有证据表明或者有群众报警公民住所内正在发生危害公共安全或者公民人身安全的案（事）件，或者违法存放危险物质，不立即检查可能会对公共安全或者公民人身、财产安全造成重大危害。对机关、团体、企业、事业单位或者公共场所进行日常执法监督检查，依照有关法律、法规和规章执行，不适用前款规定。”检查物品时，应当出示人民警察证，不需出示的说法错误。

故正确答案为 C。

28.C。本题考查行政执法依据。

A、D 两项错误，《行政处罚法》第九条规定：“行政处罚的种类：（一）警告、通报批评；（二）罚款、没收违法所得、没收非法财物；（三）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；（四）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；（五）行政拘留；（六）法律、行政法规规定的其他行政处罚。”对甲公司进行罚款、责令甲公司限期停产停业整顿都属于行政处罚，而非行政强制措施。

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第二百一十三条规定：“除依法应当销毁的物品外，公安机关依法没收或者收缴、追缴的违法所得和非法财物，必须按照国家有关规定处理或者上缴国库。罚款、没收或者收缴的违法所得和非法财物拍卖或者变卖的款项和没收的保证金，必须全部上缴国库，不得以任何形式截留、私分或者变相私分。”对甲公司没收非法财物都属于行政处罚，而非行政强制措施。

C 项正确，《行政强制法》第九条规定：“行政强制措施的种类：（一）限制公民人身自由；（二）查封场所、设施或者财物；（三）扣押财物；（四）冻结存款、汇款；（五）其他行政强制措施。”查封财物是行政强制措施。

故正确答案为 C。

29.C。本题考查刑事执法依据。

《刑事诉讼法》第三十四条规定：“犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人；在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。被告人有权随时委托辩护人。侦查机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民检察院自收到移送审查起诉的案件材料之日起三日

以内，应当告知犯罪嫌疑人有权委托辩护人。人民法院自受理案件之日起三日以内，应当告知被告人有权委托辩护人。犯罪嫌疑人、被告人在押期间要求委托辩护人的，人民法院、人民检察院和公安机关应当及时转达其要求。犯罪嫌疑人、被告人在押的，也可以由其监护人、近亲属代为委托辩护人。 辩护人接受犯罪嫌疑人、被告人委托后，应当及时告知办理案件的机关。”因此，在侦查期间只能委托律师作为辩护人。

故正确答案为 D。

30.D。本题考查刑法。

A、C 两项错误，两高一部印发《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》第四条规定：“盗窃本意见第一条、第二条规定以外的其他场所的窨井盖，且不属于本意见第三条规定的情形，数额较大，或者多次盗窃的，依照刑法第二百六十四条的规定，以盗窃罪定罪处罚。故意毁坏本意见第一条、第二条规定以外的其他场所的窨井盖，且不属于本意见第三条规定的情形，数额较大或者有其他严重情节的，依照刑法第二百七十五条的规定，以故意毁坏财物罪定罪处罚。”

B 项错误，两高一部印发《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》第一条规定：“盗窃、破坏正在使用中的社会机动车通行道路上的窨井盖，足以使汽车、电车发生倾覆、毁坏危险，尚未造成严重后果的，依照刑法第一百一十七条的规定，以破坏交通设施罪定罪处罚；造成严重后果的，依照刑法第一百一十九条第一款的规定处罚。过失造成严重后果的，依照刑法第一百一十九条第二款的规定，以过失损坏交通设施罪定罪处罚。”

D 项正确，两高一部印发《关于办理涉窨井盖相关刑事案件的指导意见》第二条规定：“盗窃、破坏人员密集往来的非机动车道、人行道以及车站、码头、公园、广场、学校、商业中心、厂区、社区、院落等生产生活、人员聚集场所的窨井盖，足以危害公共安全，尚未造成严重后果的，依照刑法第一百一十四条的规定，以危险方法危害公共安全罪定罪处罚；致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的，依照刑法第一百一十五条第一款的规定处罚。”张某盗窃的窨井盖处于来往人员、车辆密集的城市道路上，严重危害了公共安全，应当按照以危险方法危害公共安全罪定罪处罚。

故正确答案为 D。

31.C。本题考查其他执法依据。

《反家庭暴力法》第十六条规定：“家庭暴力情节较轻，依法不给予治安管理处罚的，由公安机关对加害人给予批评教育或者出具告诫书。告诫书应当包括加害人的身份信息、家庭暴力的事实陈述、禁止加害人实施家庭暴力等内容。”

故正确答案为 C。

32.C。本题考查行政执法依据。

A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条规定：“违法事实确凿，且具有下列情形之一的，人民警察可以当场作出处罚决定，有违禁品的，可以当场收缴：（一）对违反治安管理行为人或者道路交通违法行为人处二百元以下罚款或者警告的；（二）出入境边防检查机关对违反出境入境管理行为人处五百元以下罚款或者警告的；（三）对有其他违法行为的个人处五十元以下罚款或者警告、对单位处一千元以下罚款或者警告的；（四）法律规定可以当场处罚的其他情形。涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。”

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百二十三条规定：“在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。前款第三项所称‘较大数额罚款’，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。”公安机关应当在作出处罚决定之前告知，而不是处罚决定作出后告知。

C 项正确，《公安机关执法公开规定》第五条规定：“对涉及公共利益、公众普遍关注、需要社会知晓的执法信息，应当主动向社会公开……”第十八条规定：“向社会公开执法信息，应当通过互联网政府公开平台进行，同时可以通过公报、发布会、官方微博、移动客户端、自助终端，以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公布。”民警可以通过警方微博、微信公众号等方式公布。

D 项错误，《民法典》第一百一十条规定："自然人享有生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等权利。法人、非法人组织享有名称权、名誉权和荣誉权。"《治安管理处罚法》第五条第二款规定："实施治安管理处罚，应当公开、公正，尊重和保障人权，保护公民的人格尊严。"即使是违法行为人，也应充分保障其人格权，对其肖像进行马赛克处理，但"文字马赛克"并不足以遮挡面部特征，不属于模糊化处理的方式。

故正确答案为 C。

33.A。本题考查行政执法依据。

《最高人民法院关于行政机关负责人出庭应诉若干问题的规定》第一条第一项规定："行政诉讼法第三条第三款规定的被诉行政机关负责人应当出庭应诉，是指被诉行政机关负责人依法应当在第一审、第二审、再审等诉讼程序中出庭参加诉讼，行使诉讼权利，履行诉讼义务。"根据规定，出庭应诉的应为行政机关负责人。

第二条第一项规定："行政诉讼法第三条第三款规定的被诉行政机关负责人，包括行政机关的正职、副职负责人、参与分管被诉行政行为实施工作的副职级别的负责人以及其他参与分管的负责人。"

A 项正确，分局副局长属于行政机关副职负责人，可出庭应诉。

B 项错误，办公室主任未参与实施被诉行政行为，不属于可应诉人员。

C 项错误，作出行政拘留行政行为的实施主体是公安分局，非派出所，派出所所长不属于可应诉人员。

D 项错误，民警不属于负责人范畴，不属于可应诉人员。

故正确答案为 A。

34.D。本题考查其他执法依据。

A 项错误，记者进入警戒区拍摄，应经局机关审批，审批通过后才可以进入警戒区，现场民警无允许记者进入警戒区权力。

B 项错误，对于非法拍摄的行为，民警应立即责令当事人销毁，要求事后销毁存在失泄密风险。

C 项错误，对干扰民警执法的行为，已涉嫌阻碍执行职务，民警应予以口头警告，拒不配合警告无效的依法传唤至公安机关。

D 项正确，《中华人民共和国人民警察使用武器和警械条例》第七条规定："人民警察遇有下列情形之一，经警告无效的，可以使用警棍、催泪弹、高压水枪、特种防暴枪等去住性、制服性警械：……（四）强行冲越人民警察为履行职责设置的警戒线的；……。"根据规定，对闯入警戒区的拍摄人员，经警告无效可以使用警械驱离。

故正确答案为 D。

35.D。本题考查应急处突能力。

A 项错误，讯问适用犯罪嫌疑人，该事件中，公安机关并未开始立案侦查，对陈某家属不适用讯问。

B 项错误，该案目前未立案侦查，仅为民事经济纠纷，公安机关并无直接插手经济纠纷权力，不能贸然向群众保证退还订金。

C 项错误，封锁信息可能加剧群众恐慌，引发群体性事件，适得其反。

D 项正确，因该事件可能引发群体性事件，存在涉稳风险，必须及时报告上级，登记群众信息有助于做好下步调查工作，尽快给群众以答复。

故正确答案为 D。

36.C。本题考查公安勤务能力。

A 项错误，因当地防疫规定核酸检测报告过期不可出城，如做变通执行让张某通过，违反了当地防疫规定，存在疫情传播风险。

B 项错误，强行带离现场是公安机关为了维护社会治安秩序和社会稳定，对严重危害社会治安秩序、威胁公共安全的行为人进行劝离无效后所采取的强行带离的行政强制措施。张某只是急切出城，题干未体现出劝离无效，未真正危害到社会治安秩序、威胁公共安全，不适用强行带离现场。

C 项正确，建议张某去核酸检测，持有报告后，可依据防疫规定出城，做法合法合理。

D 项错误，张某目前还未出现不听劝阻、强行闯卡等行为，其行为尚未触犯《治安管理处罚法》规定的危害社会治安秩序、威胁公共安全的行为，不适用当场警告。

故正确答案为 C。

37.C。本题考查情报信息工作能力。

本题警务活动应围绕“6%的犯罪分子实施了60%犯罪”的犯罪生涯理论开展工作。

A 项错误，本题讨论的是犯罪分子与犯罪的关系，社会安全事件包括但不限于犯罪，超出题干理论范畴。

B 项错误，加强犯罪预防未体现出与犯罪分子之间的关联，与理论不相对应。

C 项正确，惯犯即少数犯罪分子，加强犯罪分子的管控可预防犯罪发生，与题干理论吻合。

D 项错误，与警院合作与题干理论不相关。

故正确答案为 C。

38.B。本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，健康码呈红色，说明甲是确诊病例的密切接触者且未解除隔离期，该信息可排查出甲的密接者身份，开展后续疫情防控工作。

B 项错误，乙多次购买口罩反映出乙平时注重防护，对排查密接者等工作无实际帮助价值。

C 项正确，丙的购票记录是丙到过疫情地区的重要证据，可排查出丙是否到过中、高风险地区，对疫情防控可提供有效价值。

D 项正确，丁多次上网查阅“隐瞒新冠肺炎后果”，说明丁自身或者周围有人可能存在隐瞒新冠肺炎的情形，可以查询出其初次查阅该问题的时间，确保流调工作的时间正确，所以有价值。

本题为选非题，故正确答案为 B。

39.A。本题考查人民警察法。

A 项错误，外国人在中国工作需要办理就业许可证书，该证书应向人力资源和社会保障部门申请。对外国人在我国非法就业和非法雇佣外国人的单位、个人，公安机关将根据《中华人民共和国外国人入境出境管理法》及其实施细则等法律法规，依法进行处罚。A 项未涉及外国人是否违法的问题，如正常雇佣，无需监管。

B 项正确，《治安管理处罚法》第五十八条规定：“违反关于社会生活噪声污染防治的法律规定，制造噪声干扰他人正常生活的，处警告；警告后不改正的，处二百元以上五百元以下罚款。”《环境噪声污染防治法》第五十八条规定：“违反本法规定，有下列行为之一的，由公安机关给予警告，可以并处罚款：……（三）未按本法第四十六条和第四十七条规定采取措施，从家庭室内发出严重干扰周围居民生活的环境噪声的。”干扰居民正常生活的噪声，应由公安机关监管及处罚。

C 项正确，《人民警察法》第六条规定：“公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：……（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品……。”玩具刀、仿真枪属于危险物品，应由公安机关监管。

D 项正确，借“闹婚”等情节实施猥亵已涉嫌违法犯罪，违法犯罪行为由公安机关管辖。

本题为选非题，故正确答案为 A。

40.B。本题考查行政执法依据。

A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百一十二条规定："扣押、扣留、查封期限为三十日，情况复杂的，经县级以上公安机关负责人批准，可以延长三十日；法律、行政法规另有规定的除外。……"根据规定，扣押最长时限为60日，扣押90日不合法。

B 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十九条规定："……查封、扣押的情况应当制作笔录，由侦查人员、持有人和见证人签名。对于无法确定持有人或者持有人拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。"根据规定，扣押应当制作笔录。

C 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十八条规定："在侦查过程中需要扣押财物、文件的，应当经办案部门负责人批准，制作扣押决定书；……"扣押决定书应经办案部门负责人批准，非自行制作。

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零七条规定："……对下列物品，不得扣押或者扣留：（一）与案件无关的物品……"刘某手机与案件无关，不得扣押。

故正确答案为 B。

41.B。本题考查行政执法依据。

A 项错误，寻衅滋事是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意损毁、占用公私财物，或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。本题中并没有体现乔某任意殴打等破坏社会秩序，不属于寻衅滋事。

B 项正确，扰乱单位秩序是指扰乱机关、团体、企业、事业单位秩序，导致工作、生产、营业无法正常进行，尚没有造成严重损失的行为。乔某躺在单位门口，导致单位的工作无法正常进行，属于扰乱单位秩序。

C 项错误，扰乱公共场所秩序行为，是指扰乱车站、港口、码头、民用航空站、商场、公园、运动场、展览馆或者其他公共场所秩序的秩序，尚不够刑事处罚的行为。本题中，乔某只是在躺在拆迁单位门口，导致拆迁单位工作无法顺利进行，没有扰乱公共场所的秩序。

D 项错误，妨碍交通工具正常行驶是指非法拦截或者强登、扒乘机动车、船舶、航空器以及其他交通工具，影响交通工具正常行驶。本题中，并没有非法拦截车辆的行为。

故正确答案为 B。

42.A。本题考查群众工作能力。

A 项正确，公安机关利用新媒体能够更好的促进宣传工作，民警成为"网红"，属于新举措，有利用提高宣传水平。

B 项错误，公安机关建立大量的账号可以扩大宣传范围，公安机关面临新时代宣传工作不应落伍。

C 项错误，《公安机关执法细则》7-03 第四项规定："现场执法视音频资料涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的，应当按照有关法律法规的要求予以保密"。并不是一律不得公开。

D 项错误，网友的评论可以成为公安工作信息的来源，公安工作人员应针对信息的真实性进行辨别、筛选。

故正确答案为 A。

43.B。本题考查刑法。

A 项错误，诈骗罪是指以非法占有为目的，欺骗他人，他人基于错误认识而处分财产，行为人骗取数额较大的公私财物的行为。本题中，被害人并没有处分意思，不构成诈骗罪。

B 项正确，《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定："盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产"。本题中刘某将本属于餐厅的财产转为自己所有，构成盗窃罪。

C 项错误，侵占罪是指以非法占有为目的，实施将代为保管的他人财物、遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交还，从而构成的犯罪。本题中不符合侵占罪的构成要件。

D 项错误，挪用资金罪指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。本题中不属于挪用资金的情况。

故正确答案为 B。

44.B。本题考查民法。

《民法典》三十三条规定："具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人，在自己丧失或者部分丧失民事行为能力时，由该监护人履行监护职责"。

A 项错误，沈某妻子属于沈某的法定监护人，但是其已经采取书面方式约定了监护人，应遵循其真实意思表示。

B 项正确，沈某在其病重前与自己的侄子以书面形式约定了自己在丧失或者部分丧失民事行为能力时的监护人，其约定行为有效，因此，沈某的监护人为沈某的侄子。

C 项错误，沈某没有与养老院达成监护协议，无权监护。

D 项错误，沈某已经与其侄子达成有效的监护协议，排除居民委员会的监护职责。

故正确答案为 B。

45.A。本题考查公安勤务能力。

《道路交通安全法》第九十三条规定："对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告，令其立即驶离。机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点。因采取不正确的方法拖车造成机动车损坏的，应当依法承担补偿责任"。

A 项正确，律师所的律师已经违反交通管理规定，依照法律规定应当对其处罚。

B 项错误，违反交通管理规定属于公安机关管辖的范围，无需与中院协商。

C 项错误，在路边停车已经违反交通安全，即使短时间停车也是不被允许的。

D 项错误，违法停车已经违法，因此无需对律师出具的"知会书"查明真伪。

故正确答案为 A。

46.C。本题考查情报信息工作能力。

契合情报主导警务的"3I"模式，该模式要求情报分析员对犯罪环境进行解读，决策者在分析员的影响下对犯罪环境进行驾驭。题干中可知①为解读，其文字对应为"情报分析员对犯罪环境进行解读"，可推知②为影响，对应文字"分析员影响决策者"，③为驾驭，对应文字"决策者对犯罪环境进行驾驭"。

故正确答案为 C。

47.A。本题考查情报信息工作能力。

根据图例可知"→"代表关注关系。

A 项正确，己关注了民警小黄，且民警小黄关注了乙，则己有可能浏览到民警小黄转发的乙的消息。

B 项错误，己没有被任何人关注，则庚不可能浏览到己发出的消息。

C 项错误，丙未关注任何人，则不可能浏览到甲发出的消息。

D 项错误，丙未关注任何人，不可以浏览到民警小黄的消息。

故正确答案为 A。

48.D。本题考查情报信息工作能力。

由上图可知，受骗的大部分是农民群体。

A 项错误，开设防诈专线的方式过于被动，不是主动宣传的方式，所起的作用甚微。

B 项错误，农民的大部分时间都是在劳作，开设防诈讲座不会吸引大量农民群体。

C 项错误，发放防诈手册农民可能对里面的内容不能理解，不利于让农民群体学习到防诈内容。

D 项正确，农民一般知识水平较低，且需要从事劳动，空闲时间较少，如公安机关采取措施防止农民被骗，则应该采取较为通俗易懂且生动形象的方式，便于农民理解，且吸引农民观看，比如制作防诈短视频。

故正确答案为 D。

49.A。本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，2016 年案件总数为 393 件，2017 年案件总数为 558 件，2018 年案件总数为 557 件，2019 年案件总数为 550 件，2020 年案件总数为 623 件，因此，可知自 2016 年始至 2020 年是呈增长趋势的，案件总量处于上升趋势。

B 项错误，2016 年复议案件纠错数是 15，2020 年复议案件纠错数是 3，2016 年诉讼案件败诉数是 4，2020 年诉讼案件败诉数是 3，整体呈下降趋势，表现不突出。

C 项错误，从表格中分析，行政复议案件从 2017 年到 2020 年呈现下降趋势，行政案件在 2017 年、2018 年呈现下降趋势，因此，并不能表现出监督力度持续加大。

D 项错误，滥诉指一方滥用法律所赋予的诉讼权利，无事生非，起诉指控他人，或者伪造证据，借此告发和陷害他人的一种不当行为。本题中无法展现滥诉的情况。

故正确答案为 A。

50.A。本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，根据图表，新冠疫情风险等级在 4 个地方都是 5 级，风险等级最大。

B 项错误，工厂的经济风险为 5 级，体育场的经济风险为 2 级，风险不大。

C 项错误，一般情况下，飞机场、海港、体育场这些公共场所人员聚集的情况比工厂聚集严重，但是飞机场等地的环境风险等级为 2，工厂风险等级为 5，因此不成正比关系。

D 项错误，图表中，交通重要场所为飞机厂和海港，飞机厂关键设施风险为 4，海港关键设施的风险为 2，而新冠疫情的等级都是 5，因此，并不是关键设施风险最大。

故正确答案为 A。

51.ABCD。本题考查法理学。

A 项正确，公平正义是全面依法治国的本质要求。公正是法治的生命线。习近平总书记指出："全面依法治国，必须紧紧围绕保障和促进社会公平正义来进行。"公平正义是我们党追求的一个非常崇高的价值，全心全意为人民服务的宗旨决定了我们必须追求公平正义，保护人民权益、伸张正义。

B 项正确，公平正义是社会主义法治的价值追求，执法为民是社会主义法治的本质要求。

C 项正确，随着社会主义民主法治进程的逐步推进，广大人民群众民主法治意识普遍增强，对社会公平正义的现实期待日益迫切。

D 项正确，公平正义的实现需加强法治保障制度建设，用法治保障公平正义，是全面依法治国、建设法治中国的重要任务，也是加强新时代法治建设的方向和目标。

故正确答案为 ABCD。

52.ABCD。本题考查公安时政。

A 项正确，为深入学习贯彻习近平总书记"七一"重要讲话和在全国公安工作会议上的重要讲话、在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，进一步加强党对公安工作的绝对领导，教育引导全警增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做

到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，公安部组织对《人民警察入警誓词》进行了修订，形成了《公安机关人民警察誓词》。

B、C、D 三项正确，《公安机关人民警察誓词》是加强公安队伍政治建设和锻造忠诚警魂的重要载体。公安部党委要求各级公安机关紧密结合党史学习教育和公安队伍教育整顿，将誓词作为各级政治轮训和实战训练的重要内容，确保誓词精神入脑入心、融入血脉。要组织开展系列主题学习宣传，在全警迅速掀起学习宣传誓词的热潮。要忠实践行誓词精神，进一步健全宣誓制度，认真开展宣誓活动，教育引导全警强化政治忠诚、政治担当，坚决履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，充分展现党领导的社会主义国家人民警察克己奉公、无私奉献的良好形象，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴创造安全稳定的政治社会环境。

本题为多选题，故正确答案为 ABCD。

53.ABC。本题考查公安时政。

A、B、C 三项正确，“中国人民警察节”的设立，是进一步健全完善人民警察荣誉制度和标志体系的重要举措，对于推动人民警察队伍革命化正规化专业化职业化建设，增强广大民警职业荣誉感自豪感归属感，激励全警以强烈的担当精神履行好党和人民赋予的新时代使命任务具有重大意义。

D 项错误，为保障公安民警依法履行职责、行使职权，维护国家法律尊严和民警执法权威，更好地打击犯罪、保护人民，公安部制定了《公安机关维护民警执法权威工作规定》，是我国公安机关第一部维护民警执法权威的部门规章，也是我国行政机关第一部维护执法权威的部门规章。设立“中国人民警察节”的主要目的在于增强人民警察的荣誉感、自豪感和归属感，属于精神层面上的激励，并没有直接体现有关人民警察执法权威的内容，故错误。

本题为多选题，故正确答案为 ABC。

54.AB。本题考查公安基本理论。

A 项正确，《公安机关组织管理条例》第十条规定：“公安机关人民警察职务分为警官职务、警员职务和警务技术职务。”

B 项正确，警员职务序列和警务技术职务序列的细化设置，优化了职务层次，拓展了基层民警的职业发展空间，为民警提供了更多的选择。

C 项错误，公安机关履行警务指挥职责的人民警察实行警官职务序列，包含内设机构的综合管理机构的正副职和执法勤务机构的队长以及主管政治工作的教导员，指导员、政治委员都实行的警官职务序列。领导职务是指机关中具有组织、管理、决策、指挥职能的职务，是实职干部。公安机关履行警务执行职责的人民警察实行警员职务序列，包含内设机构的综合管理机构正副职员和执法勤务机构的警员警长。非领导职务由高至低分为巡视员、副巡视员、调研员、副调研员、主任科员、副主任科员、科员、办事员。两者划分标准不一致，包含的内容也不一样，C 项说法过于绝对。

D 项错误，执法勤务机构警官职务序列也属于领导职务，并非只有综合管理机构警官职务序列属于领导职务。

本题为多选题，故正确答案为 AB。

55.BC。本题考查公安基本理论。

A 项错误，政治原则主要体现的是对党忠诚、政治坚定，与题干内容无关，故错误。

B 项正确，法治原则主要是我国宪法明确规定实行依法治国，建设社会主义法治国家。依法治国的基本格局是“科学立法、严格执法、公正司法、全民守法”。针对苏某的犯罪行为，公安机关根据相关证据依法对其进行刑拘，体现了法治原则，故正确。

C 项正确，人本原则是要人为中心，公安机关及时查处苏某的犯罪行为并在媒体上进行澄清，切实维护了小王的利益，有利于激发小王未来在执法工作中的积极性，体现了人本原则，故正确。

D 项错误，公安机关对于人民警察正常执法过程中受到侵犯和不实投诉，有义务维护民警执法权威，并不是创新之举，故错误。

本题为多选题，故正确答案为 BC。

56.BC。本题考查刑事执法依据。

A 项错误，对于调取的证据，出具的法律文书名称叫“调取证据清单”，而不是“提取证据目录”，故错误。

B 项正确、D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十二条规定：“公安机关向有关单位和个人调取证据，应当经办案部门负责人批准，开具调取证据通知书，明确调取的证据和提供时限。被调取单位及其经办人、持有证据的个人应当在通知书上盖章或者签名，拒绝盖章或者签名的，公安机关应当注明。必要时，应当采用录音录像方式固定证据内容及取证过程。”根据上述规定，调取证据只需要经办案部门负责人批准，而不是县级以上公安机关负责人批准，故 D 项错误。

C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十一条第一款规定：“公安机关向有关单位和个人收集、调取证据时，应当告知其必须如实提供证据。”

本题为多选题，故正确答案为 BC。

57.AD。本题考查刑事执法依据。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百七十四条规定：“调查核实过程中，公安机关可以依照有关法律和规定采取询问、查询、勘验、鉴定和调取证据材料等不限制被调查对象人身、财产权利的措施。但是，不得对被调查对象采取强制措施，不得查封、扣押、冻结被调查对象的财产，不得采取技术侦查措施。”

A、D 两项正确，根据上述规定，查询、询问均属于不限制被调查对象人身、财产权利的措施，故正确。

B、C 两项错误，根据上述规定，冻结、搜查均属于对调查对象人身、财产权利进行一定限制的措施，故错误。

本题为多选题，故正确答案为 AD。

58.AD。本题考查刑事执法依据。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百一十一条第一款规定：“监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行。”

A 项正确，对于涉嫌危害国家安全犯罪，可以在指定的居所执行，故正确。

B、C 两项错误，根据上述规定，可以在指定的居所执行的犯罪不包括走私犯罪、严重暴力犯罪，故错误。

D 项正确，对于涉嫌恐怖活动犯罪，可以在指定的居所执行，故正确。

本题为多选题，故正确答案为 AD。

59.BCD。本题考查刑事执法依据。

A 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零八条第一款规定：“讯问犯罪嫌疑人，在文字记录的同时，可以对讯问过程进行录音录像。对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音录像。”根据上述规定，只有对可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件才应当对讯问过程进行录音录像，本案涉嫌的是聚众斗殴罪，不属于上述情形，所以不是应当录音录像，故错误。

B 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百零七条规定：“犯罪嫌疑人请求自行书写供述的，应当准许；必要时，侦查人员也可以要求犯罪嫌疑人亲笔书写供词。犯罪嫌疑人应当在亲笔供词上逐页签名、捺指印。侦查人员收到后，应当在首页右上方写明‘于某年某月某日收到’，并签名。”

C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百条第一款规定：“传唤持续的时间不得超过十二小时。案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，经办案部门负责人批准，传唤持续的时间不得超过二十四小时。不得以连续传唤的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。”所以讯问持续的时间一般不得超过 12 小时。

D 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第四十三条第一款规定："公安机关在第一次讯问犯罪嫌疑人或者对犯罪嫌疑人采取强制措施的时候，应当告知犯罪嫌疑人有权委托律师作为辩护人，并告知其如果因经济困难或者其他原因没有委托辩护律师的，可以向法律援助机构申请法律援助。告知的情形应当记录在案。"

本题为多选题，故正确答案为 BCD。

60.AC。本题考查行政执法依据。

A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十七条规定："对于依法扣押、扣留、查封、抽样取证、追缴、收缴的财物以及由公安机关负责保管的先行登记保存的财物，公安机关应当妥善保管，不得使用、挪用、调换或者损毁。造成损失的，应当承担赔偿责任。涉案财物的保管费用由作出决定的公安机关承担。"甲的车辆的停车费由公安机关承担。

B 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十一条规定："对容易腐烂变质及其他不易保管的物品、危险物品，经公安机关负责人批准，在拍照或者录像后依法变卖或者拍卖，变卖或者拍卖的价款暂予保存，待结案后按有关规定处理。对易燃、易爆、毒害性、放射性等危险物品应当存放在符合危险物品存放条件的专门场所。"汽油属于危险物品，应当存放在符合危险物品存放条件的专门场所，不得带回派出所临时保管。

C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十二条规定："有关违法行为查证属实后，对有证据证明权属明确且无争议的被侵害人合法财物及其孳息，凡返还不损害其他被侵害人或者利害关系人的利益，不影响案件正常办理的，应当在登记、拍照或者录像和估价后，及时发还被侵害人。办案人民警察应当在案卷材料中注明返还的理由，并将原物照片、清单和被侵害人的领取手续附卷。"丙的手机是其权属明确且无争议的合法财物，不影响案件正常办理，检查后应当及时返还。

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百九十五条规定："收缴由县级以上公安机关决定。但是，违禁品，管制器具，吸食、注射毒品的用具以及非法财物价值在五百元以下且当事人对财物价值无异议的，公安派出所可以收缴。追缴由县级以上公安机关决定。但是，追缴的财物应当退还被侵害人的，公安派出所可以追缴。"第一百九十六条规定："对收缴和追缴的财物，经原决定机关负责人批准，按照下列规定分别处理：（一）属于被侵害人或者善意第三人的合法财物，应当及时返还；（二）没有被侵害人的，登记造册，按照规定上缴国库或者依法变卖、拍卖后，将所得款项上缴国库；（三）违禁品、没有价值的物品，或者价值轻微，无法变卖、拍卖的物品，统一登记造册后销毁；（四）对无法变卖或者拍卖的危险物品，由县级以上公安机关主管部门组织销毁或者交有关厂家回收。"超市是善意第三人，200 元是其合法财物，公安机关不得追缴。

本题为多选题，故正确答案为 AC。

61.BC。本题考查行政执法依据。

A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条第二款规定："涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件，不适用当场处罚。"赌博不适用当场处罚。

B 项正确，《治安管理处罚法》第三十六条规定："擅自进入铁路防护网或者火车来临时在铁路线路上行走坐卧、抢越铁路，影响行车安全的，处警告或者二百元以下罚款。"结合上述《公安机关办理行政案件程序规定》第三十七条规定，对乙可处警告或者二百元以下罚款，人民警察可以当场作出处罚决定。

C 项正确，《道路交通安全法》第九十条规定："机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，处警告或者二十元以上二百元以下罚款。本法另有规定的，依照规定处罚。"第九十五条规定："上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌，未放置检验合格标志、保险标志，或者未随车携带行驶证、驾驶证的，公安机关交通管理部门应当扣留机动车，通知当事人提供相应的牌证、标志或者补办相应手续，并可以依照本法第九十条的规定予以处罚。当事人提供相应的牌证、标志或者补办相应手续的，应当及时退还机动车。故意遮挡、污损或者不按规定安装机动车号牌的，依照本法第九十条的规定予以处罚。"对丙可处警告或者二十元以上二百元以下罚款，人民警察可以当场作出处罚决定。

D 项错误，《出境入境管理法》第七十六条规定："有下列情形之一的，给予警告，可以并处 2000 元以下罚款：（一）外国人拒不接受公安机关查验其出境入境证件的……"对丁可以作出警告，并处 2000 元以下罚款的处罚决定，不符合当场处罚的适用条件。

故正确答案为 BC。

62.ABCD。本题考查行政执法依据。

《行政复议法》第三条规定："依照本法履行行政复议职责的行政机关是行政复议机关。行政复议机关负责法制工作的机构具体办理行政复议事项，履行下列职责：（一）受理行政复议申请；（二）向有关组织和人员调查取证，查阅文件和资料；（三）审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当，拟订行政复议决定；（四）处理或者转送对本法第七条所列有关规定的审查申请；（五）对行政机关违反本法规定的行为依照规定的权限和程序提出处理建议；（六）办理因不服行政复议决定提起行政诉讼的应诉事项；（七）法律、法规规定的其他职责。"市公安局应重点审查申请行政复议的具体行政行为是否合法与适当，包括该信息是否涉及乙的个人隐私，县公安局是否书面征求乙的意见，乙是否同意公开，拒绝公开理由是否合理，不公开是否可能对公共利益造成重大影响，县公安局是否向甲说明了不予公开的理由等。

故正确答案为 ABCD。

63.BD。本题考查行政执法依据。

A 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十一条第二款规定："被侵害人委托其他人参加调解的，应当向公安机关提交委托书，并写明委托权限。违法嫌疑人不得委托他人参加调解。"甲是违法嫌疑人，不得委托他人参加调解。

B 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十九条规定："具有下列情形之一的，不适用调解处理：（一）雇凶伤害他人的；（二）结伙斗殴或者其他寻衅滋事的；（三）多次实施违反治安管理行为的；（四）当事人明确表示不愿意调解处理的；（五）当事人在治安调解过程中又针对对方实施违反治安管理行为的；（六）调解过程中，违法嫌疑人逃跑的；（七）其他不宜调解处理的。"当事人明确表示不愿意调解处理的不适用调解处理。

C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十三条规定："调解一般为一次。对一次调解不成，公安机关认为有必要或者当事人申请的，可以再次调解，并应当在第一次调解后的七个工作日内完成。"民警本次调解未果，如符合再次调解的条件，可以再次调解。

D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十五条规定："调解达成协议并履行的，公安机关不再处罚。对调解未达成协议或者达成协议后不履行的，应当对违反治安管理行为人依法予以处罚；对违法行为造成的损害赔偿纠纷，公安机关可以进行调解，调解不成的，应当告知当事人向人民法院提起民事诉讼。调解案件的办案期限从调解未达成协议或者调解达成协议不履行之日起开始计算。"甲达成协议后不履行，应对其治安处罚。

故正确答案为 BD。

64.BD。本题考查民法。

《民法典》第一千零一十二条规定："自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。"第一千零一十五条规定："自然人应当随父姓或者母姓，但是有下列情形之一的，可以在父姓和母姓之外选取姓氏：（一）选取其他直系长辈血亲的姓氏；（二）因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏；（三）有不违背公序良俗的其他正当理由。少数民族自然人的姓氏可以遵从本民族的文化传统和风俗习惯。"

A 项错误，名字里不能出现英文字母，否则违反了中国人的风俗，不符合《民法典》对于姓名的选择不得违背公序良俗的相关规定，并且在实际中已有判例。

B 项正确，女儿随母姓，符合上述规定。

C 项错误，儿子既没有随父姓，也没有随母姓，也不符合在父姓和母姓之外选取姓氏的情形。

D 项正确，可以选取其他直系长辈血亲的姓氏。

故正确答案为 BD。

65.ABCD。本题考查刑事执法依据。

A、B、C 三项正确，电子数据是指基于计算机应用、通信和现代管理技术等电子化技术手段形成包括文字、图形符号、数字、字母等的客观资料。微信支付记录、虚拟货币交易记录、网络游戏聊天记录属于电子数据。

D 项正确，伪基站，又称假基站、假基地台，是一种利用 GSM 单向认证缺陷的非法无线电通信设备，主要由主机和笔记本电脑组成，能够搜取以其为中心、一定半径范围内的 GSM 移动电话信息，并任意冒用他人手机号码强行向用户手机发送诈骗、推销等垃圾短信，通常安放在汽车或者一个比较隐蔽的地方发送。伪基站运行时，用户手机信号被强制连接到该设备上，无法连接到公用电信网络，以影响手机用户的正常使用。伪基站发送的信息记录属于基于通信等电子化技术手段形成的包括文字、图形符号、数字、字母等的客观资料，可作为电子数据证据。

故正确答案为 ABCD。

66.AC。本题考查公安勤务能力。

A、C 项正确，《公安机关适用继续盘问规定》第十四条规定："对有违法犯罪嫌疑的人员批准继续盘问的，公安派出所应当填写《继续盘问通知书》，送达被盘问人，并立即通知其家属或者单位；未批准继续盘问的，应当立即释放。对被盘问人身份不明或者没有家属和单位而无法通知的，应当在《继续盘问通知书》上注明，并由被盘问人签名或者捺指印。但是，对因身份不明而无法通知的，在继续盘问期间查明身份后，应当依照前款的规定通知其家属或者单位。"民警应当填写继续盘问通知书，送达黄某。因黄某身份不明无法通知，民警可不通知其家属。

B 项错误，《公安机关适用继续盘问规定》第十三条第一款规定："公安派出所的人民警察对符合本规定第八条所列条件，确有必要继续盘问的有违法犯罪嫌疑的人员，可以立即带回，并制作《当场盘问、检查笔录》、填写《继续盘问审批表》报公安派出所负责人审批决定继续盘问 12 小时。对批准继续盘问的，应当将《继续盘问审批表》复印、传真或者通过计算机网络报所属县、市、旗公安局或者城市公安分局主管公安派出所工作的部门备案。"继续盘问 12 小时报公安派出所负责人审批决定。

D 项错误，《公安机关适用继续盘问规定》第十七条规定："对符合本规定第十一条所列条件，确有必要将继续盘问时限延长至 24 小时的，公安派出所应当填写《延长继续盘问时限审批表》，报县、市、旗公安局或者城市公安分局的值班负责人审批；确有必要将继续盘问时限从 24 小时延长至 48 小时的，公安派出所应当填写《延长继续盘问时限审批表》，报县、市、旗公安局或者城市公安分局的主管负责人审批。"延长至 24 小时应当是报值班负责人审批，而不是公安局局长。

故正确答案为 AC。

67.AC。本题考查人民警察法。

A 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第四十一条第一款规定："人民警察因公致残的，与因公致残的现役军人享受国家同样的抚恤和优待。"

B 项错误，C 项正确，《中华人民共和国人民警察法》第六条规定："公安机关的人民警察按照职责分工，依法履行下列职责：（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；……"第十九条规定："民警察在非工作时间，遇有其职责范围内的紧急情况，应当履行职责。"制止犯罪是小陆作为人民警察的职责，其在非工作时间制止犯罪应当属于履行职责，而不是见义勇为。

D 项错误，《中华人民共和国人民警察法》第四十一条第一款规定："人民警察因公致残的，与因公致残的现役军人享受国家同样的抚恤和优待。"是由国家给予抚恤和优待，而不是补偿。

故正确答案为 AC。

68.ABD。本题考查应急处突能力。

《中华人民共和国突发事件应对法》第五十六条规定："受到自然灾害危害或者发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员，控制危险源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施，同时向所在地县级人民政府报告；……"

A 项正确，新冠疫情属于公共卫生事件，派出所应当组织、安置受到威胁的人员，控制危险源，故"中止拘留，联系疾控中心将甲和办案民警转送至指定隔离点"做法恰当。

B 项正确，判定与甲的密接人员也是救助受害人员、控制危险源，做法恰当。

C 项错误，把其所在社区全部居民健康码转为黄码范围过大。

D 项正确，启动工作预案，整理流调信息和相关文案，上报政府防控办符合突发事件处置措施，做法恰当。

故正确答案为 ABD。

69.BD。本题考查情报信息工作能力。

A 项错误，5 起案件只有 3 号、4 号警情发生在小区门口，无法得出作案目标多为停在小区门口的出租车。

B 项正确，5 起案件中有 1 号、3 号、4 号、5 号这四个警情现场遗留银行卡号均为同一卡号，故现场遗留银行卡号可以作为突破口。

C 项错误，5 起案件案发时间均在凌晨 2 时到 5 时，重点盘查对象应当为 2 时至 5 时路面可疑人员。

D 项正确，第 2 起案件与其他 4 起仅案发时间相似，其他无相似点，故不能断定第 2 起案件与其他 4 起是同一人或同一团伙所为。

故正确答案为 BD。

70.AB。本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，根据图一可知，扒手整体乘车时间较长，在 2 到 8 小时时长中，扒手均占据了相应比例，而普通乘客主要集中在 1-3 小时乘车时长中，时长 6 小时以上的，没有乘客，因此，扒手的乘车时间较长。

B 项正确，根据图二，扒手乘车次数在 2-8 次之间均有分布，且 4 频次最高，而普通乘客乘车最多是 5 次，且乘车次数两次的人数最多。因此，扒手的乘车次数往往多于普通乘客。

C 项错误，由图一和 A 项解析可知，扒手的乘车时间较长，但不能推测出扒手是长途乘车，有可能扒手多次乘车，累计乘车的时间较长。

D 项错误，图中并没有显示乘车线路的情况。

故正确答案为 AB。

71.ACD。本题考查公安时政。

习近平在全国公安工作会议上强调：“坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，履行好党和人民赋予的新时代职责使命。”

A 项正确，保存生物检材需要运用科技手段才能长时间保存，为案件侦破提供证据，契合科技兴警理念。

B 项错误，档案资料 121 卷属于传统案卷，不契合科技兴警理念。

C 项正确，新科学技术推动案件侦破，契合科技兴警理念。

D 项正确，升级全国公安系统 DNA 数据库，运用大数据提高案件侦破率，契合科技兴警理念。

故正确答案为 ACD。

72.ABD。本题考查职业道德与纪律要求。

忠诚可靠：听党指挥，热爱人民，忠于法律。

秉公执法：事实为据，秉持公正，惩恶扬善。

英勇善战：坚韧不拔，机智勇敢，崇尚荣誉。

热诚服务：情系民生，服务社会，热情周到。

文明理性：理性平和，文明礼貌，诚信友善。

严守纪律：遵章守纪，保守秘密，令行禁止。

爱岗敬业：恪尽职守，勤学善思，精益求精。

甘于奉献：任劳任怨，顾全大局，献身使命。

清正廉洁：艰苦朴素，情趣健康，克己奉公。

团结协作：精诚合作，勇于担当，积极向上。

A 项正确，“市局坚持案不破、人不撤，走访 1.5 万人次，形成档案资料 121 卷，更新技术，科学保存该案生物检材。”体现了爱岗敬业。

B 项正确，案件侦破需要各个部门相互协作，体现了团结协作。

C 项错误，题干中没有体现文明理性的内容。

D 项正确，“侦破 28 年前杀人案，抓获犯罪嫌疑人”体现英勇善战。

故正确答案为 ABD。

73.AB。本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，“市局坚持案不破、人不撤“及后续技术更新体现领导高度重视，组织保障有力。

B 项正确，“建成国际先进的 Y-STR 染色体位点数据库“、“常规采血中录入数据库的嫌疑人家族成员的 DNA 信息”体现信息采集全面，人口管理扎实。

C 项错误，“走访 1.5 万人次，形成档案资料 121 卷“摸排走访深入，但未体现现场勘验问题。

D 项错误，材料中主要应用 DNA 数据库比对锁定犯罪嫌疑人，未体现图像侦查、情报导侦。

故正确答案为 AB。

74.B。本题考查行政执法依据。

《公安机关办理行政案件程序规定》第一百七十八条规定：“对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私、非法侵入住宅等违反治安管理行为，情节较轻，且具有下列情形之一的，可以调解处理：（一）亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；（二）行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；（三）其他适用调解处理更易化解矛盾的。”

A 项错误，遗产纠纷属于财产纠纷不属于民警调解范围，可由当事人自行协商、人民调解委员会调解或向人民法院提起民事诉讼。

B 项正确，因违法行为引起的人身损害赔偿符合《公安机关办理行政案件程序规定》可以调解的范围，因此可以调解。

C 项错误，“只能”表述绝对，除向人民法院提起民事诉讼外，还可由当事人自行协商、人民调解委员会调解。

D 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十五条规定：“调解达成协议并履行的，公安机关不再处罚。“必须处罚表述错误。

故正确答案为 B。

75.C。本题考查行政执法依据。

《公安机关办理行政案件程序规定》第二百六十三条规定：“省级公安机关应当建立并不断完善统一的执法办案信息系统。办案部门应当按照有关规定将行政案件的受理、调查取证、采取强制措施、处理等情况以及相关文书材料录入执法办案信息系统，并进行网上审核审批。公安机关可以使用电子签名、电子指纹捺印技术制作电子笔录等材料，可以使用电子印章制作法律文书。对案件当事人进行电子签名、电子指纹捺印的过程，公安机关应当同步录音录像。”

A 项错误，目前公安机关在办理案件的过程中，已经广泛使用计算机制作讯问、询问、调查等电子笔录。并非只有适用快速办理处理该案才能制作电子笔录。

B 项错误，公安机关可以使用电子签名、电子指纹捺印技术制作电子笔录等材料，可以使用电子印章制作法律文书。因此并非需要同时使用电子印章，也可以打印出来盖章。

C 项正确，对案件当事人进行电子签名、电子指纹捺印的过程，公安机关应当同步录音录像。

D 项错误，案件当事人需本人进行电子签名，不可授权他人代签。

故正确答案为 C。

76.D。本题考查民法。

《民法》第一千一百三十三条规定："自然人可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱执行人。自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的组织、个人。自然人可以依法设立遗嘱信托。"

《民法典》第一千一百四十一条规定："遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。"

A 项错误，郑某遗嘱虽系郑某真实意思表示，但是郑某未留给孙某和幼子任何遗产。违反了遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。

B 项错误，自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承，因此郑某将登记在个人名下房屋以及其他动产一并指定给吴某继承，处分的财产没有争议。

C 项错误，郑某违反了《民法典》第一千一百四十一条规定："遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。"而非违背善良风俗。

D 项正确，遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。郑某未给幼子保留必要份额，属于部分无效。

故正确答案为 D。

77.D。本题考查刑事执法依据。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十七条规定："为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进行检查，依法提取、采集肖像、指纹等人体生物识别信息，采集血液、尿液等生物样本。被害人死亡的，应当通过被害人近亲属辨认、提取生物样本鉴定等方式确定被害人身份。犯罪嫌疑人拒绝检查、提取、采集的，侦查人员认为必要的时候，经办案部门负责人批准，可以强制检查、提取、采集。检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。检查的情况应当制作笔录，由参加检查的侦查人员、检查人员、被检查人员和见证人签名。被检查人员拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。"

A 项错误，犯罪嫌疑人拒绝检查、提取、采集的，侦查人员认为必要的时候，经办案部门负责人批准，可以对犯罪嫌疑人强制检查、提取、采集。卓某是本案受害人，对受害人进行人身检查需要受害人本人同意。

B 项错误，检查的情况应当制作笔录，由参加检查的侦查人员、检查人员、被检查人员和见证人签名。

C 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十七条规定："犯罪嫌疑人拒绝检查、提取、采集的，侦查人员认为必要的时候，经办案部门负责人批准，可以强制检查、提取、采集。"因此不是强制进行人身检查无需经过县公安机关负责人的批准。

D 项正确，卓某为女性，检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。

故正确答案为 D。

78.A。本题考查刑事执法依据。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第一百二十四条规定："公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子，有下列情形之一的，可以先行拘留：（一）正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；（二）被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；（三）在身边或者住处发现有犯罪证据的；（四）犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；（五）有毁灭、伪造证据或者串供可能的；（六）不讲真实姓名、住址，身份不明的；（七）有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。"

A 项正确，被害人卓某指认赵某、陈某犯罪可以先行拘留。

B 项错误，根据本案赵某、陈某实施犯罪时并无其他人发觉，而是由被害人卓某报案指认，因此正在实施犯罪不能作为先行拘留理由。

C 项错误，根据题干信息，不能得出赵某、陈某有流窜作案嫌疑，因此不能作为先行拘留理由。

D 项错误，根据题干信息，赵某、陈某作案后并无其他人发觉，而是由被害人卓某报案，因此不能作为先行拘留理由。故正确答案为 A。

79.B。本题考查刑事执法依据。

A 项错误，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百七十六条规定："被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。追缴、退赔的情况，可以作为量刑情节考虑。"因此不符合法律规定。

B 项正确，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百九十二条规定："对附带民事诉讼作出判决，应当根据犯罪行为造成的物质损失，结合案件具体情况，确定被告人应当赔偿的数额。犯罪行为造成被害人人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支付的合理费用，以及因误工减少的收入。造成被害人残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助器具费等费用；造成被害人死亡的，还应当赔偿丧葬费等费用。因此可以要求对医疗费、误工费进行赔偿符合法律规定。"因此符合法律规定。

C 项错误，最高人民法院关于适用《中华人民共和国刑事诉讼法》的解释第一百九十二条规定，并未提出对精神损失进行赔偿。因此不符合法律规定。

D 项错误，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第一百四十六条规定："共同犯罪案件，同案犯在逃的，不应列为附带民事诉讼被告人。逃跑的同案犯到案后，被害人或者其法定代理人、近亲属可以对其提起附带民事诉讼，但已经从其他共同犯罪人处获得足额赔偿的除外。"苏某在逃，不应作为附带民事诉讼的被告人，该项表述错误。

故正确答案为 B。

80.C。本题考查情报信息工作能力。

A 项错误，仅仅看入住宾馆的次数无法判断出"黄牛"的身份，入住宾馆多的可能是对比赛很热爱的年轻人，入住宾馆少的则可能是无法购买到票的或者没有办理住宿的年轻人。

B 项错误，仅仅以出行的次数作为关键数据无法判断出"黄牛"嫌疑人，出行的次数只能证明出行较多。

C 项正确，黄牛的目的是为了倒卖票据，入住宾馆次数与出行次数的比例值可能推断出黄牛嫌疑人，比例值小，说明入住次数少，但出行次数多，可能的目的是为了倒卖票。故为最关键的数据。

D 项错误，黄牛的主要目的是为了倒卖票据而并非观看比赛，单纯的观看比赛的次数并非为判断出黄牛身份的关键数据。

故正确答案为 C。

81.B。本题考查情报信息能力。

根据上题可知判断黄牛身份的最关键数据为入住宾馆的与出行次数的比例。

A 项，刘某入住宾馆的与出行次数的比例为$6:7$，观看比赛 7 场。

B 项，郭某入住宾馆的与出行次数的比例为$6:10$，郭某出行最多，入住次数。但其中只有一半是在看比赛，所以推测其出行的主要目的不是看比赛，是为了倒票。

C 项，张某入住宾馆的与出行次数的比例为$1:4$，观看比赛 4 场。

D 项，朱某入住宾馆的与出行次数的比例为$2:7$，出行次数 7 次，观看比赛 4 场。

因此，郭某最有可能是黄牛。

故正确答案为 B。

82.ABCD。本题考查行政管理能力。

A 项正确，电竞微博会反映出各种比赛信息以及热点比赛事件，关注电竞微博，可以第一时间收集网络舆情信息，才能进行精准研判。

B 项正确，黄牛的高价售票行为严重扰乱了电竞比赛的秩序，实施专项行动，打击电竞比赛“黄牛”，才能净化电竞比赛的秩序。

C 项正确，电竞比赛的主要受众群体之一都是高校的年轻人，加强安全宣传，召开高校学生会议，可有效预防高校学生被黄牛欺诈。

D 项正确，加强数据研判，精准抓取黄牛身份信息，可预警扰乱比赛的行为，可以保护电竞比赛顺利的进行，也可以降低事故的突发率。

故正确答案为 ABCD。

83.ABCD。本题考查行政执法依据。

A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第七十六条规定：“询问聋哑人，应当有通晓手语的人提供帮助，并在询问笔录中注明被询问人的聋哑情况以及翻译人员的姓名、住址、工作单位和联系方式。对不通晓当地通用的语言文字的被询问人，应当为其配备翻译人员，并在询问笔录中注明翻译人员的姓名、住址、工作单位和联系方式。”询问甲时必须有通晓手语的人在场。

B 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第七十五条规定：“询问未成年人时，应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他监护人不能到场的，也可以通知未成年人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。确实无法通知或者通知后未到场的，应当在询问笔录中注明。”乙 17 周岁，询问时通知父母在场符合规定。

C 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第七十九条第一款规定：“询问被侵害人或者其他证人，可以在现场进行，也可以到其单位、学校、住所、其居住地居（村）民委员会或者其提出的地点进行。必要时，也可以书面、电话或者当场通知其到公安机关提供证言。”可以应丙要求到其住处询问。

D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第七十七条第三款规定：“询问时，可以全程录音、录像，并保持录音、录像资料的完整性。”全程录音录像符合法律规定。

故正确答案为 ABCD。

84.ABD。本题考查行政执法依据。

A 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百零一条规定：“为了查明案情，办案人民警察可以让违法嫌疑人、被侵害人或者其他证人对与违法行为有关的物品、场所或者违法嫌疑人进行辨认。”因此，办案民警可以自行决定并组织证人对甲、乙进行辨认。

B 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第一百八十一条规定：“当事人中有未成年人的，调解时应当通知其父母或者其他监护人到场。但是，当事人为年满十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源，本人同意不通知的，可以不通知。被侵害人委托其他人参加调解的，应当向公安机关提交委托书，并写明委托权限。违法嫌疑人不得委托他人参加调解。”乙 17 岁，以自己的劳动收入为主要收入来源，故乙同意不通知的，可以不通知。

C 项错误，《公安机关办理行政案件程序规定》第九十七条第二款规定："办案人民警察应当对鉴定意见进行审查。对经审查作为证据使用的鉴定意见，公安机关应当在收到鉴定意见之日起五日内将鉴定意见复印件送达违法嫌疑人和被侵害人。"公安机关应当将鉴定意见复印件送达二人。

D 项正确，《公安机关办理行政案件程序规定》第二十八条第二款规定："需要向有关单位和个人调取证据的，经公安机关办案部门负责人批准，开具调取证据通知书，明确调取的证据和提供时限。被调取人应当在通知书上盖章或者签名，被调取人拒绝的，公安机关应当注明。必要时，公安机关应当采用录音、录像等方式固定证据内容及取证过程。"经派出所负责人批准，办案民警持相关文书调取案发时监控的做法符合法律规定。

故正确答案为 ABD。

85.本题考查行政执法依据。

A 项错误，《治安管理处罚法》第十四条规定："盲人或者又聋又哑的人违反治安管理的，可以从轻、减轻或者不予处罚。"选项中"应从轻或者减轻处罚"表述错误。

B 项错误，《治安管理处罚法》第二十条规定："违反治安管理有下列情形之一的，从重处罚：（一）有较严重后果的；（二）教唆、胁迫、诱骗他人违反治安管理的；（三）对报案人、控告人、举报人、证人打击报复的；（四）6 个月内曾受过治安管理处罚的。"本案中，甲、乙不符合从重处罚的情形。

C 项正确，《治安管理处罚法》第十九条规定："违反治安管理有下列情形之一的，减轻处罚或者不予处罚：（一）情节特别轻微的；（二）主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的；（三）出于他人胁迫或者诱骗的；（四）主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的；（五）有立功表现的。"乙向派出所提供了他人开设赌场的犯罪线索，经查证属实，乙有立功表现，应减轻或者不予处罚。

D 项正确，《治安管理处罚法》第十二条规定："已满 14 周岁不满 18 周岁的人违反治安管理的，从轻或者减轻处罚；不满 14 周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。"本案中，乙 17 岁，应从轻或者减轻处罚。

故正确答案为 CD。

86.B。本题考查情报信息工作能力。

A 项错误，材料中，图一为各时段盗窃类案件嫌疑人入住/该时段全部入住占比曲线，体现的是盗窃嫌疑人各时段与普通旅个之间入住的占比，入住的占比和入住的时间不能直接反映盗窃案件发生的具体时间，因此无法推出盗窃案件是否多发于前半夜。

B 项正确，重点时段盗窃类嫌疑人入住的年龄分析图可以直接了解盗窃人员年龄，由图 2 可知，曲线在 19-22 区间为高峰段，盗窃类嫌疑人员的年龄高峰为 19 至 22 岁。

C 项错误，由图 1 可知，盗窃嫌疑人的入住时间有二个高峰，分别是凌晨$2:00$和早晨$7:30$。凌晨$24:00$与凌晨$1:00$顺延在第一个高峰的上升阶段，并未达到高峰，因此不是三个高峰。

D 项错误，由图 3 可知，盗窃类嫌疑人员入住旅馆为实线，中档、中低档和低档旅馆均占比30%，总计占比约为90%，高档和中高档旅馆占比约为10%，因此，中档、中低档和低档旅馆为嫌疑人入住最多。

故正确答案为 B。

87.D。本题考查情报信息工作能力。

A 项错误，入住旅馆的外来人员不一定都是盗窃类嫌疑人员，题干中未表述不能过度臆断。

B 项错误，中青年旅客住宿信息没有针对性，且高发年龄段为 19-22 岁，属于青年。

C 项错误，盗窃类嫌疑人员入住中档旅馆仅占30%，并且正常人员40%左右都入住中档旅馆，关注入住中档旅馆的人员信息缺乏针对性。

D 项正确，由图可知，每日 1 时至 7 时为盗窃类嫌疑人员入住旅馆的占比高，因此是该地公安局最应关注的信息。

故正确答案为 D。

88.ABD。本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，通过图 1 可知，凌晨$1:00$至早晨$7:30$为盗窃类嫌疑人员入住高峰期，在这个时段嫌疑人员出入旅馆最多，可以加强该时段的巡逻防控。

B 项正确，已经通过图片得知犯罪分子 10 年来的作案规律，可以及时向社会发布案件预警信息，提高盗窃类犯罪预防水平。

C 项错误，本题图标为某市公安局对 10 年来盗窃类嫌疑人员入住旅馆数据进行分析，与小区防盗关联不大。

D 项正确，由图 2 可知，19-22 岁的青少年是盗窃嫌疑人的高峰年龄，因此应加大青少年法制安全教育力度，提高预防盗窃水平。

故正确答案为 ABD。

89.A。本题考查刑事执法依据。

非法捕捞水产品罪，是指违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具、方法捕捞水产品，情节严重的行为。本罪在客观方面表现为违反保护水产资源法规，在禁渔区、禁渔期或者使用禁用的工具林、方法捕捞水产品的行为。因此，是否实施了捕捞行为是区分罪与非罪的严格标准，在捕捞环节抓捕了犯罪嫌疑人，是能够指控犯罪嫌疑人构成非法捕捞水产品罪的最有力的证据，故公安机关抓捕的最佳环节是捕捞。

故正确答案为 A。

90.ABCD。本题考查刑事执法依据。

现场设卡对重要路段过往车辆、可疑人员、可疑物品进行盘查、检查。尾随跟踪属于追踪行为。视频侦查是侦查机关根据案件的需要，通过视频监控资料的调取、观看、分析和应用四个环节，实现对犯罪动态分析和综合判断，以发现和确定犯罪嫌疑人、寻找破案线索，为案件侦查提供方向的一种侦查措施。调查访问是通过对社会公众的走访、询问、调查，获取线索型情报信息或资料型情报信息的活动。本案中，“警方通过视频监控、尾随跟踪、现场设卡查获货车，抓获犯罪嫌疑人，同时前往调查访问过的水产市场，查封销货窝点。”体现了公安机关采取了现场设卡、尾随跟踪、视频监控、调查访问的侦查手段。

故正确答案为 ABCD。

91.BC。本题考查刑事执法依据。

A 项错误，该案涉案渔获物 8500 公斤，不适合随案移送。

B 项正确，渔获物数量庞大，被非法捕捞后，会对渔获物造成损害，将渔获物进行拍卖让渔获物进入市场，是很有效的一种处理渔获物的方式，避免了资源浪费，拍卖所得也可以用于修复生态环境。

C 项正确，非法捕捞水产品会破坏生态环境，将渔获物放生，可修复被破坏的生态环境。

D 项错误，渔获物数量庞大，销毁渔获物不仅需要大量的人力、物力，且是资源的严重浪费。

故正确答案为 BC。

92.AD。本题考查公安勤务能力。

A 项正确，《公安机关执法细则》第 9-04-2 规定："公安派出所值班民警接到报警、求助、投诉需要处警，或者接到 110 报警服务台（含指挥中心）处警指令的，应当立即向公安派出所值班领导报告，并依照本细则第十章规定处置。值班所领导应当指派民警及时处置，并加强督促指导。"15 岁的芳芳走失，且手机处于关机状态，属于求助类警情，接待民警做好记录后应当及时汇报给值班所长。

B、C 两项错误，D 项正确，《公安机关现场执法指引》2—09.人员失踪规定："1.基本要求。……（2）及时处置。无论失踪时间是否超过 24 小时，应当及时采取有效措施进行查找。对疑似被侵害或者处于危险状况的，应当立即处置。"

故正确答案为 AD。

93.ABCD。本题考查公安勤务能力。

《公安机关现场执法指引》2—09-2-（1）规定："①询问情况。询问报警人与失踪人员关系，失踪人员的身份信息以及通信联络号码、主要社会关系、经常活动地点等，失踪的时间、地点、原因以及失踪前接触人员等。"

A 项正确，了解走失人员芳芳的个人信息、体貌特征、走失时的衣着特征等，有助于帮助公安机关查找。

B 项正确，调查芳芳的失踪前后轨迹信息，沿着轨迹查找周边，有助于现场调查和监控提取，从而快速抓取有关芳芳走失的线索。

C 项正确，芳芳的通信和上网信息有可能与其失踪有关，公安机关可以沿着线索查找。

D 项正确，芳芳称与同学游玩，应确认其同学是否回家，一是确定同学安全，二是询问同学芳芳走失的线索。

故正确答案为 ABCD。

94.AB。本题考查刑事执法依据。

A 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十三条规定："侦查人员对于与犯罪有关的场所、物品、人身、尸体应当进行勘验或者检查，及时提取、采集与案件有关的痕迹、物证、生物样本等。在必要的时候，可以指派或者聘请具有专门知识的人，在侦查人员的主持下进行勘验、检查。"材料中，认定芳芳系被锐器杀害，应提取匕首的血迹，可能系作案人遗留，应当及时提取证据。

B 项正确，芳芳年纪尚幼，材料中没有被仇家杀害或者产生感情纠纷等杀人原因的表述，鉴于芳芳是 15 岁小女孩，被锐器伤害，手机关机，有可能因被性侵或抢劫侵财被杀害，因此划定范围重点排查具有性侵、侵财犯罪前科或劣迹的人员的做法正确。

C 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百一十七条规定："为了确定被害人、犯罪嫌疑人的某些特征、伤害情况或者生理状态，可以对人身进行检查，依法提取、采集肖像、指纹等人体生物识别信息，采集血液、尿液等生物样本。被害人死亡的，应当通过被害人近亲属辨认、提取生物样本鉴定等方式确定被害人身份。犯罪嫌疑人拒绝检查、提取、采集的，侦查人员认为必要的时候，经办案部门负责人批准，可以强制检查、提取、采集。检查妇女的身体，应当由女工作人员或者医师进行。检查的情况应当制作笔录，由参加检查的侦查人员、检查人员、被检查人员和见证人签名。被检查人员拒绝签名的，侦查人员应当在笔录中注明。"本案芳芳被人杀害，应当立刑事案件，由刑警队管辖。赵某为嫌疑人，只有在其拒绝检查情况下可以强制采集，本题未交待赵某是否配合采集指纹，故不能直接强制。

D 项错误，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二百二十六条规定："搜查的情况应当制作笔录，由侦查人员和被搜查人或者他的家属，邻居或者其他见证人签名。如果被搜查人拒绝签名，或者被搜查人在逃，他的家属拒绝签名或者不在场的，侦查人员应当在笔录中注明。"

搜查后，应当由由侦查人员和被搜查人或者他的家属，邻居或者其他见证人签名。

故正确答案为 AB。

95.ABCD。本题考查情报信息工作能力。

跨境网络赌博是一种新型赌博方式，赌博网站设在境外，利用互联网、移动通讯终端等渠道，传输赌博视频和数据，组织和吸引境内人员参加。组织跨境赌博的，一般都有一套从境外向境内、自上而下的组织架构，境外组织位于架构的顶端，国内各级代理是下线，负责扩大参赌人数，吸纳赌资。

A 项正确，从材料中得知，赌博集团一个月内召集境内近万名赌徒进行赌博，蔓延到国内八个省份，不论参与人数还是涉足地域都蔓延迅速。

B 项正确，涉案资金流水高达 3 亿元，境内近万名赌徒进行赌博，推算每名赌徒大约人均赌资三万元，可得知赌资巨大。

C 项正确，设立在境外的赌博集团通过 APP 开设赌场，国内近万名赌徒进行赌博，还有非法技术团队，可知境外联动。

D 项正确，利用微信、涉黄网站推送等方式在 1 个月内召集境内近万名赌徒进行赌博，境内的招赌窝点 12 个、非法支付平台 5 个、非法技术团队 1 个，由此可知，跨境赌博组织方式隐蔽，不易被监管，非法支付平台和技术团队在操作，更加大追踪难度，具有手段隐蔽的特点。

故正确答案为 ABCD。

96.B。本题考查情报信息工作能力。

A 项错误，组织跨境赌博，外籍人员将网络服务器设在国外，在国内发展下线，通过设置不同级别代理抽成管理赌博活动，赌客是跨境赌博集团的末端，一般只参与赌博，不会涉及组织层面，因而取证价值最小。

B 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十条规定："公安机关必须依照法定程序，收集、调取能够证实犯罪嫌疑人有罪或者无罪、犯罪情节轻重的各种证据。必须保证一切与案件有关或者了解案情的公民，有客观地充分地提供证据的条件，除特殊情况外，可以吸收他们协助调查。"境内招赌代理商，在 1 个月内召集境内近万名赌徒进行赌博，能够证实网络赌博违法事实的存在，并能证实诈骗组织犯罪情节轻重；通过境内招赌代理商也以获得其他犯罪嫌疑人线索，因而取证价值最大。

C 项错误，非法支付平台客服一般由境内随机招募，不参加不组织跨境赌博，取证价值较小。

D 项错误，境内赌博平台技术人员负责维护 APP 后台等技术性工作，技术人员只了解操作 APP 技术问题，通过技术人员取证获得信息小于境内招赌代理商。

故正确答案为 B。

97.ABCD。本题考查行政管理能力。

A 项正确，涉赌网站操作方便，隐蔽性强，传播速度快，扩散范围广是跨境网络赌博的平台，应当全面排查封堵涉赌网站，消灭跨境网络赌博的滋生空间。

B 项正确，网络跨境赌博的最终目的就是通过非法支付平台转移资产到境外，因而应当控制非法支付平台的资金流向，切断资金流和利益链。

C 项正确，材料中设立在境外的赌博集团通过 APP 开设赌场，因而加强对涉赌 APP 的识别阻断很有必要，可以进行有效打击。

D 项正确，完善涉赌人员出入境"黑名单"制度，可以控制资金流入境外，还可以控制"涉赌"人员对外联系和外逃出国，逃脱法律制裁。

故正确答案为 ABCD。

98.ABCD。本题考查情报信息工作能力。

A 项正确，苦力通过掮客提供的墓葬信息挖掘墓葬、盗掘文物，属于本案链条环节的犯罪嫌疑人。

B 项正确，掮客不但提供墓葬信息，还将转卖来的文物找专家做鉴定，然后再给走私客走私文物，属于本案链条环节的犯罪嫌疑人。

C 项正确，“专家”给出“鉴定”意见，可能在鉴别文物真伪并给出参考价格等，为走私提供方便。

D 项正确，把文物走私境外，然后在境外将文物价格翻倍卖出，属于本案链条环节的犯罪嫌疑人。

故正确答案为 ABCD。

99.D。本题考查情报信息工作能力。

如图可知，该犯罪团伙存在分工和级别，老海是苦力，上线为绰号为四牛的掮客，四牛的上线为绰号为孟老大的专家，孟老大的上线为走私客福海王。获利最多的应为福海王，处于犯罪集团顶端，文物价格在其手中翻倍。其余三人存在转卖行为或相关费用，但是均未获得翻倍利润。

故正确答案为 D。

100.ABCD。本题考查刑事执法依据。

侦查是一门专门调查工作，它主要包括：询问证人、讯问嫌疑人、勘验、检查、搜查、扣押、鉴定通缉等侦查行为及其侦查措施。侦查措施是公安机关在侦破案件过程中，针对案件的客观情况，根据侦查活动的需要，为发现、揭露、证实、控制和预防犯罪，依法采取的各种手段和防范的总和。

A 项正确，蹲点守候是公安机关的查缉控制性侦查措施。

B 项正确，开展摸排是公安机关的传统侦查措施。

C 项正确，《公安机关办理刑事案件程序规定》第二十一条规定：“几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。具有下列情形之一的，公安机关可以在职责范围内并案侦查：（一）一人犯数罪的；（二）共同犯罪的；（三）共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的；（四）多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实的”，并案侦查是公安机关的侦查措施。

D 项正确，讯问犯罪嫌疑人是公安机关的常规侦查措施。

故正确答案为 ABCD。